

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 327/2534

นาง มา รศรี บั้วราภรณ์ หรือ นางสาว
มารศรี ฝั้ว สกุล

โจทก์

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ จำกัด
หรือ

จำเลย

บริษัท ปัจจุบัน จำกัด

ຈຳເລຍ

ป.วิ.พ. มาตรา 94

จำเลยยอมผ่อนเวลาให้โจทก์ชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเนื่องจากจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่แบ่งแยกโฉนด ล่าช้ากว่ากำหนดตามที่โจทก์นำสืบมิใช่โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าซื้อสามงวดติดต่อกันดัง ที่จำเลยนำสืบ และการที่โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงถึงการที่จำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อหาใช่เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่าซื้อซึ่งต้องห้ามมิให้นำสืบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 94.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน เดิมจำเลยใช้ชื่อว่า บริษัทปัทมวิภรณ์ จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ ครั้งแรกเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์โฮเต็ลดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนชื่อ

เป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ชนิดชนพัฒนา จำกัด เดิมโจทก์ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน
จัดสรรที่ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบทตามผังที่ดิน ผัง ข.หมายเลขที่ดิน 63 จำนวนเนื้อที่ 100 ตารางวา ในราคา
ตารางวาละ 550 บาท รวมเป็นเงิน 55,000 บาท กำหนดชำระเงินเป็นงวดมีกำหนด
งวดละหนึ่งเดือน เป็นเงินงวดละ 650 บาท ชำระงวดสุดท้าย 1,090 บาท โจทก์ได้
ชำระให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทไปแล้ว 40 งวดรวมเป็นเงิน 26,000 บาท ต่อ
มาสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้โอนกิจการจัดสรรที่ดินรวมทั้งแปลงที่ขายให้โจทก์
ให้จำเลยจัดสรรแทนต่อไป ในการรับโอนดังกล่าวจำเลยยอมรับตามข้อตกลงต่าง ๆ
ที่โจทก์ได้ทำไว้กับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และให้ถือว่าเงินที่โจทก์ได้ชำระให้
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จำนวน 40 งวด จำนวนเงิน 26,000 บาท เท่ากับโจทก์
ได้ชำระให้จำเลยแล้วด้วย ลูกค้าของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทคนอื่น ๆ และ
โจทก์ได้ตกลงทำสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยใหม่ โดยโจทก์ได้ทำสัญญากับจำเลยเมื่อวันที่
7 กันยายน 2516 หลังจากทำสัญญาแล้วโจทก์ได้ชำระเงินให้จำเลยอีก 22 งวด
รวมเป็นเงินที่ได้ชำระไปแล้ว 62 งวด เป็นเงิน 40,300 บาท คงเหลือที่จะต้องชำระ
อีก 14,700 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้ โจทก์จำเลยได้ตกลงกันให้โจทก์ชำระครั้ง
เดียวทั้งหมดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินซึ่งจำเลยแจ้งครั้งหลัง
สุดว่าจะจดทะเบียนโอนให้โจทก์ในเดือนมิถุนายน 2523 แต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยก็
ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ได้ โจทก์ได้ติดต่อให้จำเลยทำการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมกับรับเงินส่วนที่เหลือหลายครั้ง ครั้งหลังสุดได้มอบให้
ทนายความมีหนังสือแจ้งไปแทน จำเลยรับหนังสือของทนายโจทก์แล้ว แต่ก็เพิกเฉย
ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือเช่าซื้อผัง ข. เลขที่ 63
ให้โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้จำเลยคืนเงินจำนวน 40,300 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าโจทก์ชำระเงินค่าเช่าซื้อในงวดเดือนใด และงวดสุดท้ายที่โจทก์ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยเป็นงวดเดือนไหนฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมและที่จำเลยแจ้งให้โจทก์ทราบว่าจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเดือนมิถุนายน 2523 นั้น โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าซื้อเอง กล่าวคือเมื่อโจทก์ชำระเงินค่าเช่าซื้อ งวดที่ 22 แล้ว โจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระเงินค่าเช่าซื้อให้แก่จำเลยเป็นเวลา 3 งวด ติดต่อกันจนปัจจุบันนี้และจำเลยไม่เคยตกลงกับโจทก์ให้โจทก์ชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ค้างอีก 22 งวด เป็นเงิน 14,700 บาท ในวันโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อโจทก์ผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวดติดต่อกัน สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นอันระงับ เงินที่โจทก์ชำระมาแล้ว จำเลยจึงรับได้ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ข้อ 8 โจทก์ฟ้องคดีเกินกว่า 10 ปีนับแต่วันที่โจทก์อาจจะบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ คดีโจทก์จึงขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อผัง ข. เลขที่ 63 ให้โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้จำเลยคืนเงินจำนวน 40,300 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ค่าขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินพิพาทกับจำเลยปรากฏตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อที่ดินเอกสารหมายเลข 6 โจทก์ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้กับคู่สัญญาเดิมไปแล้ว 40 งวด และได้ชำระค่าเช่าซื้อต่อให้กับจำเลยอีก 22 งวด รวมเป็น 62 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 40,300 บาทคงค้าง

ชำระอยู่ 14,700 บาท ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามข้อฎีกาของจำเลยมีเพียงว่าจำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อหรือไม่ ปรากฏจากคำเบิกความของโจทก์ซึ่งอ้างตนเองเป็นพยานว่า ในวันที่โจทก์ไปชำระค่าเช่าซื้องวดที่ 22 ให้แก่จำเลย โจทก์ได้สอบถามนางจินตนา กรรมการผู้จัดการจำเลยว่า จำเลยจะรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินรายพิพาทให้โจทก์ได้เมื่อใดนางจินตนาตอบว่า ถ้ากลัวจะไม่ได้โฉนดเงินส่วนที่เหลือยังไม่ต้องชำระก็ได้ รอให้จำเลยดำเนินการแยกโฉนดเสร็จเสียก่อนแล้วจำเลยจะแจ้งให้โจทก์ไปรับโอนโฉนดที่ดินพร้อมกับชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลือทั้งหมดในคราวเดียวกัน โจทก์ก็ตกลง ต่อมาอีกหลายเดือนโจทก์ไม่ได้รับแจ้งจากจำเลย โจทก์จึงได้มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยปรากฏตามหนังสือลงวันที่ 1 ธันวาคม 2520 เอกสารหมาย จ.8 ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้ระบุด้วยว่า โจทก์พร้อมที่จะชำระเงินส่วนที่ยังค้างชำระอีก 14,700 บาท ให้แก่จำเลย จำเลยได้มีหนังสือลงวันที่ 10 มกราคม 2521 ตอบมาว่า โฉนดจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2521 เมื่อจำเลยได้รับโฉนดมาแล้วจะแจ้งให้ไปรับโอนโฉนดต่อไป ทั้งยังขอภัยในความล่าช้ามาด้วยปรากฏตามหนังสือเอกสารหมาย จ.9 ศาลฎีกาเห็นว่าแม้หนังสือเอกสารหมาย จ.9 จะลงชื่อนายกิจจา ไชยกุล ซึ่งมีใช้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลย แต่นายกิจจาก็เป็นบุตรของนางจินตนา กรรมการผู้จัดการของจำเลย และหัวกระดาษของเอกสารดังกล่าวก็เป็นของจำเลยประทับชื่อและที่อยู่ของจำเลยตรงที่นายกิจจาลงชื่อ ทั้งเป็นหนังสือแจ้งรายละเอียดที่ดินจัดสรรไปยังบรรดาผู้เช่าซื้อที่ดินของจำเลย มิใช่เจาะจงเฉพาะโจทก์รายเดียวจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาแล้วจึงเชื่อว่า จำเลยได้มอบหมายให้นายกิจจาเป็นผู้ทำหนังสือโต้ตอบไปยังบรรดาลูกค้าผู้เช่าซื้อที่ดินของจำเลย ซึ่งรวมถึงโจทก์ด้วยตามปกติฐานะของจำเลย โดยชี้แจงถึงการที่จำเลยขอผ่อนผันการโอนโฉนดและขอภัยในความล่าช้าในการแบ่งแยกโฉนด ยิ่งกว่านี้โจทก์ยังเบิกความต่อไปว่า หลังจากโจทก์ได้รับหนังสือเอกสารหมาย จ.9 แล้ว โจทก์ได้ไปติดต่อกับจำเลย จำเลยขอเลื่อนการโอนโฉนดออกไปเป็นวันที่ 10 มิถุนายน 2523 โจทก์จึงได้บันทึกไว้ที่มุมล่างด้านซ้าย

ในเอกสารดังกล่าว แต่เมื่อถึงวันนัดจำเลยก็ผิดนัดและไม่ติดต่อกับโจทก์อีก จากพฤติการณ์ดังกล่าวมาแล้วจึงฟังได้ว่าจำเลยยอมผ่อนเวลาให้โจทก์ชำระเงินค่าเช่าซื้อส่วนที่เหลืออีก 14,700 บาท ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเนื่องจากจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่แบ่งแยกโฉนดล่าช้ากว่ากำหนดตามที่โจทก์นำสืบมิใช่โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าซื้อ 3 งวดติดต่อกัน ดังที่จำเลยนำสืบ และการที่โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงถึงการที่จำเลยผิดสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวมาแล้ว หาใช่เป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข จ.6 ซึ่งต้องห้ามมิให้นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94 ดังที่จำเลยฎีกาไม่พยานโจทก์ที่นำสืบมีน้ำหนักและเหตุผลมั่นคงรับฟังได้มากกว่าพยานจำเลย..."

พิพากษายืน.

(เสียง ตีระฆังลง-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ